

MÓDULO BONUS

Cómo apalancarte de cada figura legal para vender

Fideicomiso, sociedad, o el modelo híbrido que combina lo mejor de los dos — cada estructura tiene un argumento de venta natural, y saber cuál usar en cada caso es lo que separa a un agente que informa de uno que realmente convence.

Cada estructura tiene su **mejor argumento**

En los módulos anteriores viste qué es cada estructura legal y sus riesgos reales. Este módulo bonus da un paso más: cómo convertir las características de cada figura en el argumento de venta que más le importa al inversor que tenés adelante. No se trata de inventar ventajas — se trata de saber, según la estructura del proyecto, cuál es el beneficio real que más pesa en la decisión, y presentarlo primero.

EL PRINCIPIO DE ESTE MÓDULO

Ningún inversor valora lo mismo. Algunos priorizan la seguridad jurídica por sobre todo; otros priorizan saber exactamente cuánto van a pagar. Identificar cuál de los dos tenés enfrente, y qué estructura ofrece el proyecto, es lo que define qué argumento liderar.

Si es fideicomiso: apalancate en la protección

Cuando el proyecto está armado como fideicomiso, tu argumento más fuerte es la seguridad jurídica del patrimonio del inversor — algo que ninguna sociedad ofrece de la misma manera.

- ◆ **Patrimonio separado e inembargable por deudas ajenas:** los fondos y activos del fideicomiso no responden por deudas del desarrollador, del fiduciario ni de terceros — están legalmente aislados de esas contingencias.
- ◆ **El proyecto puede continuar aunque el desarrollador tenga problemas:** si el desarrollador enfrenta dificultades financieras propias, el patrimonio del fideicomiso sigue protegido, y los inversores —como grupo de fideicomisarios— pueden sostener la continuidad del proyecto, algo que en una sociedad tradicional sería mucho más difícil de lograr.
- ◆ **Transparencia total del destino de los fondos:** cada aporte va a una cuenta separada, administrada por el fiduciario según el avance real de obra — no se mezcla con otras operaciones del desarrollador.
- ◆ **Gobernanza pensada específicamente para múltiples inversores:** a diferencia de una sociedad, el fideicomiso fue diseñado en su origen para este escenario exacto: muchas personas aportando a un mismo proyecto acotado en el tiempo.

CÓMO DECIRLO EN LA CONVERSACIÓN

"Tu inversión no depende de la salud financiera general del desarrollador — está en una cuenta separada, protegida específicamente para este proyecto. Si el desarrollador tuviera un problema en otro negocio, tu dinero acá no se ve afectado."

Si es **sociedad**: apalancate en la certeza

Cuando el proyecto está armado como sociedad (SA o SRL), tu argumento más fuerte cambia por completo: ya no es la protección patrimonial, es la certeza del precio final. Ojo con un matiz importante: la sociedad también puede ajustar las cuotas por el índice CAC, igual que un fideicomiso al costo — el CAC no es lo que las diferencia. La diferencia real está en quién absorbe los sobrecostos que no estaban presupuestados.

- ◆ **El precio del departamento no se mueve por sobrecostos de obra:** si un insumo puntual —un ascensor, las aberturas, cualquier material— termina saliendo más caro de lo presupuestado, ese sobrecosto no se traslada al valor de la unidad. Lo absorbe la desarrolladora, no el inversor.
- ◆ **El riesgo de una mala estimación de presupuesto queda del lado de la desarrolladora:** a diferencia de un esquema al costo puro, donde cualquier desvío del presupuesto original termina reflejado en lo que paga el inversor, acá ese desvío lo asume quien construye.
- ◆ **Suele ser una sociedad de propósito específico, creada solo para ese proyecto:** la mayoría de las desarrolladoras arman una sociedad nueva dedicada exclusivamente a ese desarrollo puntual — lo que significa que esa sociedad no arrastra el riesgo empresarial general de la constructora ni de la desarrolladora madre, con sus otras operaciones, deudas u obras en simultáneo.
- ◆ **El precio final depende del proyecto que compraste, no de cómo le fue a la obra:** el inversor paga por la unidad que se comprometieron a entregarle, no por los imprevistos de gestión de la constructora.

CÓMO DECIRLO EN LA CONVERSACIÓN

"Acá, si algún insumo de la obra termina saliendo más caro de lo presupuestado —un ascensor, las aberturas, lo que sea— ese sobrecosto no te lo trasladan a vos: lo absorbe la desarrolladora. Y esta sociedad se creó específicamente para este proyecto, así que no carga con el riesgo de otras operaciones de la desarrolladora."

EL MATIZ QUE HAY QUE MANEJAR CON CUIDADO

Esta estructura sí puede seguir ajustando la cuota por el índice CAC como referencia general de costos — eso no cambia. Lo que cambia es que un sobrecosto puntual por encima de lo presupuestado (no la variación general de precios de la economía, sino un error de estimación o un imprevisto específico de obra) queda del lado de la desarrolladora. Vale la pena explicar esta diferencia con precisión — confundirla con "no hay ajuste de ningún tipo" es un error que un inversor informado puede detectar y que te resta credibilidad.

El caso especial: lo mejor de los dos mundos

Existe un modelo híbrido, cada vez más usado, que combina la protección jurídica del fideicomiso con la certeza de precio de una venta tradicional. Funciona así: el desarrollador afecta el terreno al fideicomiso —para acceder a todos los beneficios de aislamiento patrimonial y marco jurídico que viste en el Módulo 2— pero no adhiere a los compradores como fideicomisarios desde el principio. En cambio, les vende la unidad por boleto de compraventa a un precio ya concertado y cerrado, y recién los adhiere formalmente al fideicomiso cuando el edificio está terminado y se entrega la posesión.

POR QUÉ ES UNA COMBINACIÓN TAN ATRACTIVA PARA VENDER

- ◆ **El terreno y el proyecto están protegidos** por toda la seguridad jurídica del fideicomiso desde el día uno — aislamiento patrimonial, transparencia de fondos, continuidad ante contingencias del desarrollador.
- ◆ **El comprador tiene certeza de precio**, porque compra por boleto a un valor ya concertado — y si algún insumo puntual de la obra termina saliendo más caro de lo presupuestado, ese sobrecosto no se traslada al precio pactado.
- ◆ **El riesgo de sobrecostos de obra lo absorbe el desarrollador**, no el comprador — el precio concertado en el boleto es el que se paga, independientemente de imprevistos puntuales en la construcción.
- ◆ **La adhesión formal al fideicomiso llega recién con la entrega**, en el momento en que el comprador ya está por recibir su unidad terminada — reduciendo la exposición del comprador a la incertidumbre propia de todo el período de obra.

CÓMO DECIRLO EN LA CONVERSACIÓN

"Este proyecto combina lo mejor de las dos estructuras: el terreno y el desarrollo están protegidos por un fideicomiso desde el inicio, pero vos comprás por un precio ya concertado en el boleto, y si algún insumo de la obra sale más caro de lo presupuestado, eso lo absorbe la desarrolladora, no vos. Te sumás formalmente al fideicomiso recién cuando estás por recibir tu unidad terminada."

UN PUNTO PARA VERIFICAR SIEMPRE

En este modelo, es clave entender bien qué protección tiene el comprador durante el período en que compró por boleto pero todavía no fue adherido al fideicomiso. Es un buen tema para consultar con un abogado antes de comercializar el proyecto — la solidez de esa etapa intermedia depende de cómo esté redactado específicamente ese boleto.

Resumen: qué **destacar** según la estructura

- ◆ Fideicomiso: liderá con protección jurídica — patrimonio separado, inembargable por deudas ajenas, y continuidad del proyecto aunque el desarrollador tenga problemas.
- ◆ Sociedad de propósito específico: liderá con certeza de precio — los sobrecostos de insumos puntuales (ascensor, aberturas, materiales) no se trasladan al inversor, y la sociedad no arrastra el riesgo empresario general de la desarrolladora madre.
- ◆ Modelo híbrido (terreno en fideicomiso + venta por boleto a precio cerrado): combina la protección jurídica del fideicomiso con la certeza de precio de la sociedad — el argumento más completo cuando el proyecto lo ofrece.
- ◆ En los tres casos, la honestidad sobre los matices (quién asume el riesgo de costos, qué protección hay en cada etapa) fortalece tu argumento en vez de debilitarlo — un inversor bien informado confía más, no menos.

CÓMO USAR ESTE MÓDULO EN LA PRÁCTICA

Antes de tu próxima presentación de un desarrollo en pozo, identificá primero bajo qué estructura está armado el proyecto, y elegí el argumento de este módulo que corresponda. Si es el modelo híbrido, tenés el argumento más fuerte de los tres — usalo con la solidez que se merece, pero siempre verificando primero los detalles legales específicos de ese proyecto puntual.

Alliance Real System

